

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3773/2532

นายลัก กอแสงเรือง
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา , มาตรา 40 (1), มาตรา 40 (8), มาตรา 50, มาตรา 52

ในการก่อสร้างตึกแถวโจทก์เป็นผู้จัดหาและซื้อวัสดุก่อสร้างเอง ส่วนแรงงาน
เหมาจ่ายให้ผู้รับเหมาจัดหาคนงานมาทำการก่อสร้างโดยผู้รับเหมาจ่ายค่าแรงงานให้
แก่คนงานเองหากงานล่าช้าต้องจ้างคนงานเพิ่มขึ้น โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ เงิน
ที่ได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาจึงมิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1)แห่ง
ประมวลรัษฎากร หากแต่เป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ตามมาตรา 40(8) โจทก์จึง
ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามมาตรา 50 52 แห่งประมวลรัษฎากร การ
ที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
ในกรณีนี้จึงไม่ชอบ

โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี พ.ศ. 2521เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2522 เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกลงวันที่ 27 มีนาคม 2527 เรียก
โจทก์มาไต่สวน โจทก์ได้รับหมายเรียกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 จึงเป็นการออก
หมายเรียกตรวจสอบไต่สวนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นรายการเสียภาษี ถูกต้องตาม
มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

หมายเรียกเพื่อการตรวจสอบไต่สวนกำหนดให้โจทก์มาให้ถ้อยคำและนำพยาน
หลักฐานมาแสดงให้เวลาโจทก์น้อยกว่า 7 วันตามที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร

มาตรา 19 โจทก์มีสิทธิไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนั้น และเจ้าพนักงานประเมินจะ
ประเมินภาษีตามลำพังโดยอ้างว่าโจทก์ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกไม่ได้ แต่เมื่อ
โจทก์ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยไม่ได้แย้ง การออกหมายเรียกของเจ้าพนักงาน
ประเมินจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบอาชีพทนายความ เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการ
ประเมินให้โจทก์ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงิน ๔๑๓,๘๒๑.๖๒ บาทโจทก์เห็นว่า การประเมินดังกล่าว
ไม่ชอบจึงอุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยให้
ลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับลง คงให้ชำระเป็นเงิน ๓๒๙,๙๑๑.๕๕ บาท โจทก์เห็นว่าคำ
วินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบเพราะโจทก์ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร ๕ คูหา เพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยและเป็นสำนักงาน โดยโจทก์เหมาค่าแรงในการก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ส่วนวัสดุ
ก่อสร้างโจทก์จัดซื้อเองโจทก์ยืมเงินนางสุดใจมาใช้ในการก่อสร้างด้วยเป็นเงิน
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อมานางสุดใจเดือดร้อนเรื่องเงิน โจทก์จึงขายที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างให้นางสุดใจเป็นเงินเท่ากับที่กู้ยืมมา โดยมีได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร เงิน
ที่ได้จากการขายโจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามมาตรา ๔๒(๙) และ
ค่าก่อสร้างที่จ้างเหมาค่าแรง โจทก์ก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรการซื้อ
ที่ดินและก่อสร้างอาคาร โจทก์เสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑,๐๗๕,๔๔๐ บาท การที่เจ้า
พนักงานประเมินหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์ในส่วนนี้เพียง ๖๗๖,๗๙๑.๖๐ บาท จึงไม่ถูก
ต้องทั้งเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบได้สวนเกินกำหนดระยะ

เวลา ๕ ปีและไม่ให้เวลาแก่โจทก์ตามมาตรา ๑๙ จึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการ
ประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า โจทก์ซื้อที่ดินจากผู้อื่นแล้วปลูกสร้างอาคารรวม ๕ คูหา แล้วได้
แบ่งขายไปพร้อมกับที่ดินรวม ๒ คูหา โดยอ้างว่าเป็นหนี้ผู้อื่น แต่ก็ไม่มีหลักฐานมา
แสดง จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร จึงต้องนำ
รายรับไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า ทั้งโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับ
เหมาอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) (๒)โจทก์จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่
จ่าย เมื่อโจทก์ไม่หัก โจทก์จึงต้องรับผิดชอบ การออกหมายเรียกของเจ้าพนักงาน
ประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่าเงินค่าแรงในการก่อสร้างที่
โจทก์จ่ายให้แก่ผู้รับเหมา โจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า โจทก์จ้างเหมานายเข้มทำการก่อสร้างอาคารของโจทก์เฉพาะค่าแรง ส่วน
วัสดุก่อสร้างโจทก์เป็นผู้จัดหาและซื้อเอง เงินค่าแรงที่โจทก์จ่ายให้นายเข้มเป็นการ
เหมาจ่ายเพื่อให้นายเข้มไปจัดหาคนงานมาทำการก่อสร้าง โดยนายเข้มเป็นผู้จ่าย
ค่าแรงให้แก่คนงานเอง หากงานล่าช้าเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าจ้างคนงานเพิ่มขึ้น โจทก์
ไม่ต้องรับผิดชอบแล้ววินิจฉัยว่า เงินได้ที่นายเข้มได้รับมิใช่เงินได้จากการจ้าง
แรงงานตามมาตรา ๔๐(๑) แต่เป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ตามมาตรา
๔๐(๘)โจทก์จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา ๕๐ และ ๕๒ แห่ง
ประมวลรัษฎากร การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินในส่วนนี้จึงไม่ชอบ ส่วน
ปัญหาว่าเจ้าพนักงานประเมินหมายเรียกเพื่อการตรวจสอบได้สวนเกิน ๕ ปี นับแต่

วันที่ยื่นรายการเสียภาษีหรือไม่ และให้เวลาโจทก์นำบัญชีพร้อมพยานหลักฐานไปแสดงน้อยกว่า ๗ วัน ตามมาตรา ๑๙ หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ การที่เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียกโจทก์มาตรวจสอบไต่สวน โจทก์ได้รับหมายเรียกในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนภายใน ๕ ปีถูกต้องตามมาตรา ๑๙ แล้ว แม้ตามหมายเรียกให้โจทก์มาให้ถ้อยคำและนำพยานหลักฐานมาแสดงในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ อันเป็นการให้เวลาโจทก์น้อยกว่า ๗ วันก็ตาม โจทก์มีสิทธิเพียงไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนั้น และเจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีตามลำพังโดยอ้างว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกไม่ได้เท่านั้น เมื่อโจทก์ยอมปฏิบัติตามหมายเรียก การออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบด้วยมาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และให้เจ้าพนักงานประเมินคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตึกแถวในบางกรณีใหม่ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ